

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3394/2534

นาง กิมลี ธารี สาร
นาย บุญ ถิ่น ธารี สาร

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1600

โจทก์จำเลยรับกันว่า สิทธิการเช่าตึกแถวจำนวน 3 ห้อง เป็นทรัพย์สินมรดกโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความตกลงแบ่งทรัพย์สินมรดกดังกล่าว แม้กรรมสิทธิ์ในตึกแถวเป็นของวัดมิใช่ของโจทก์จำเลย ต่อมาเมื่อมีการโอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวนั้นให้แก่บุคคลภายนอกได้รับเงินค่าตอบแทน เงินนั้นเป็นทรัพย์สินมรดกที่จะต้องนำมาแบ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความต่อไป.

คดีนี้สืบเนื่องมาจากศาลพิพากษาตามสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 สรุปสาระสำคัญว่าทรัพย์สินมรดกตามบัญชีท้ายฟ้องรวม 63 รายการ และทรัพย์สินมรดกตามคำร้องขอแก้ไขคำฟ้องลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2524 โจทก์ได้ส่วนแบ่ง 4 ส่วนจำเลยได้ส่วนแบ่ง 3 ส่วน ส่วนแบ่ง 3 ส่วนนี้จำเลยจะนำไปแบ่งให้นางประสมศรี บุญยรัตพันธุ์ และนายชูศักดิ์ ธารีสารคนละ 1 ส่วน ในชั้นบังคับคดีโจทก์จำเลยได้ดำเนินการแบ่งทรัพย์สินมรดกตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

โจทก์ยื่นคำร้องว่า โจทก์จำเลยยอมรับกันว่า โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลย จำนวน 32,257.14 บาท แต่จำเลยยังเป็นหนี้กองมรดกซึ่งโจทก์มีสิทธิได้รับมรดก ขอหัก กลบลบหนี้กับจำเลย กล่าวคือทรัพย์สินต่าง ๆ ตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้อง อันดับที่ 22, 23 และ 24 ได้แก่ สิทธิการเช่าตึกแถว 2 ชั้น เลขที่ 11/8, 11/9, 11/10 ต่อมาจำเลย ได้โอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวให้แก่บุคคลภายนอกโดยไม่ได้รับความยินยอมจาก โจทก์ได้เงินมา 350,000 บาทเงินดังกล่าวจึงตกเป็นเงินในกองมรดกของนายไถ่ ธารี สาร ซึ่งจำเลยต้องนำส่งเงินทั้งหมดแก่กองมรดกของนายไถ่ เพื่อนำมาแบ่งปันให้แก่ ทายาทตามส่วนตามสัญญาประนีประนอมยอมความ โดยโจทก์มีสิทธิได้รับ 4 ส่วน เป็นเงิน 200,000 บาท โจทก์ขอหักเงินที่โจทก์เป็นลูกหนี้จำเลย 32,257.14 บาท ดังนั้น จำเลยจึงเป็นหนี้กองมรดกนายไถ่จำนวน 167,742.86 บาท ขอให้มีคำสั่งให้ จำเลยชำระเงินจำนวนดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ย

จำเลยยื่นคำคัดค้านว่า จำเลยรับว่าโจทก์เป็นหนี้จำเลย 32,257.14 บาท จริง ส่วนเรื่องตึกแถวเลขที่ 11/8, 11/9, 11/10 ตามสัญญาประนีประนอมยอมความลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2525 ข้อ 4 มีข้อความว่า ทรัพย์สินมรดกถ้ารายการใดนำมาแบ่งไม่ได้ เพราะบุคคลภายนอกอันมิใช่ทายาทได้สิทธิไปแล้วเป็นอันไม่ต้องแบ่ง ตึกแถวทั้งสาม ห้องดังกล่าวจำเลยโอนขายไปก่อนทำสัญญาประนีประนอมยอมความโจทก์ได้รับเงิน ค่าตึกแถวเลขที่ 11/11 จำนวน 150,000 บาท ส่วนตึกแถวเลขที่ 11/8 โจทก์ได้รับ เงินค่าตึกแถวจากนางเชียะจิ่งแซ่อึ้ง เป็นเงินวางมัดจำจำนวน 70,000 บาท ตึกแถว เลขที่ 11/10 จำเลยได้โอนให้น้องจำเลยเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยโดยมิได้ขายหรือรับเงิน ขณะนี้โจทก์ต้องชำระหนี้ให้แก่จำเลยอีกตามรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลชั้นต้น ในคดีหมายเลขแดงที่ 49/2525 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2526 และตามบัญชีทรัพย์สินท้าย ฟ้อง อันดับที่ 48 ถึง 52 เป็นเงินทั้งสิ้น 172,794.16 บาท ซึ่งเป็นเงินอยู่ที่โจทก์โดย จำเลยยอมจะเฉลี่ยภาษีกองมรดกให้ 40,000 บาท หักยอดแล้วจำเลยมีสิทธิได้รับ เงินส่วนแบ่ง 3 ส่วน เป็นเงิน 56,911.78 บาท และจำเลยขอคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่

ที่ 9 มิถุนายน 2526 อัตราร้อยละ 7.5ต่อปีในยอดเงินดังกล่าวเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเงินให้จำเลยครบถ้วน ขอศาลยกคำร้องและดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ

ระหว่างพิจารณาศาลชั้นต้นเห็นว่า โจทก์จำเลยยื่นคำร้องชั้นบังคับคดีหลายเรื่อง แต่ยื่นคำร้องรวมมาในเรื่องเดียวกันจึงมีคำสั่งให้แยกพิจารณาเป็นสาขาไปไม่ให้รวมหักหนี้กันโดยสั่งแยกเรื่องตีกพิพาทเลขที่ 11/8, 11/9 และ 11/10 เป็นสำนวนที่สามส่วนเรื่องทรัพย์ตามบัญชีทรัพย์ลำดับที่ 48 ถึง 52 เป็นสำนวนที่สี่

ไต่สวนพยานในสำนวนทั้งสองเสร็จแล้ว โจทก์ขอให้ศาลชั้นต้นวินิจฉัยทั้งสองเรื่องรวมกันเพราะเป็นมูลคดีที่เกี่ยวข้องกันศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยต้องรับผิดชอบในการโอนสิทธิการเช่าตึกแถวเลขที่ 11/9 และ 11/10 เป็นเงิน 280,000 บาท คิดเป็นส่วนของโจทก์ 4 ส่วน เป็นเงิน 160,000 บาท รวมทั้งส่วนที่จำเลยรับเกินไปสำหรับตึกแถวเลขที่ 11/8 อีก 10,000 บาท รวมเป็นส่วนที่โจทก์จะได้รับ 170,000 บาท หักเงินที่โจทก์เป็นหนี้จำเลย 32,257.14 บาท คงเหลือเงินที่จำเลยเป็นหนี้กองมรดก 137,742.86 บาท ส่วนโจทก์ไม่มีสิทธิหักเงินค่าธรรมเนียม คงหักได้เฉพาะเงินค่าภาษีมรดก 41,839 บาท คงเหลือยอดเงินที่โจทก์เป็นหนี้กองมรดก 130,955.16 บาท คิดส่วนแบ่งให้จำเลย 3 ส่วน ตามสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นเงิน 56,123.64 บาท นำเงินจำนวนนี้ไปหักจากหนี้ที่จำเลยเป็นหนี้กองมรดก 137,742.86 บาท จำเลยคงต้องชำระให้โจทก์ 81,619.22 บาท ส่วนดอกเบี้ยโจทก์ไม่มีสิทธิคิดจนกว่าศาลจะสั่งจึงมีคำสั่งให้จำเลยนำเงิน 81,619.22 บาท มาชำระให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ศาลมีคำสั่ง (10 กุมภาพันธ์ 2529) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

โจทก์และจำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์และจำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "พิเคราะห์แล้ว จำเลยฎีกาในข้อแรกว่าตึกแถวเลขที่ 11/8, 11/9, 11/10 ไม่ใช่ทรัพย์สินมรดก และมีปัญหาว่าจำเลยต้องชดใช้เงินให้โจทก์เป็นเงินเท่าใด เห็นว่า สิทธิการเช่าตึกแถว 3 ห้องดังกล่าว โจทก์จำเลยรับกันว่าเป็นทรัพย์สินมรดกตามบัญชีทรัพย์สินท้ายฟ้องอันดับที่ 22, 23 และ 24 ซึ่งโจทก์จำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความกัน ดังนั้น ทรัพย์สินมรดกดังกล่าวต้องนำมาแบ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความแม้กรรมสิทธิในตึกแถว 3 ห้องดังกล่าวจะตกเป็นของวัดเสนาสนารวมมาตั้งแต่ต้นก็ตาม แต่เรื่องนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับสิทธิการเช่า และเมื่อมีการโอนขายสิทธิการเช่าตึกแถวให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้วโดยได้รับเงินเป็นค่าตอบแทน เงินดังกล่าวจึงเป็นทรัพย์สินมรดกที่จะต้องนำมาแบ่งตามสัญญาประนีประนอมยอมความกันต่อไป..."

พิพากษายืน.

(ชุม สุกแสงเปล่ง-เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-พินิจ ฉิมพาลี)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น